

한국승강기안전공단 상임감사

시정·통보

제 목	인지세 지원업무 철저
관 계 부 서	◇팀, ○실, ◆실, ●실, □팀, ■실, △실, ▲실, ▽지사
조 치 부 서	◇팀, ○실, ◆실, ●실, □팀, ■실, △실, ▲실, ▽지사
내 용	

1. 업무 개요

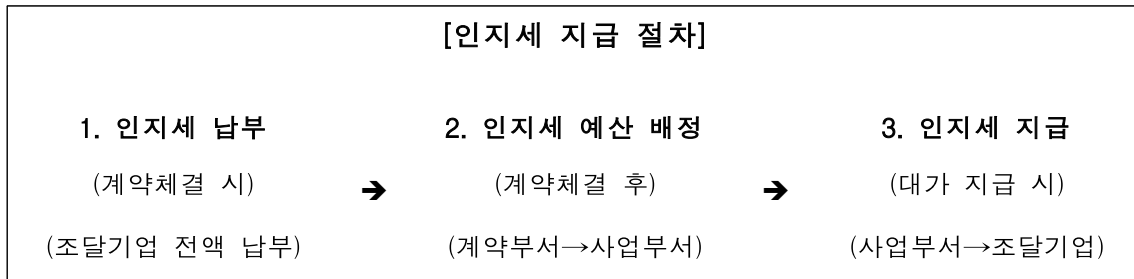
●실(이하 “계약부서”라 한다.)은 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에 의거하여 공단의 각종 입찰, 수의계약 등 절차 및 기준 준수를 위해 「계약업무규정」을 제정하여 계약업무를 수행하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「인지세법」 제1조(납세의무), 제3조(과세문서 및 세액) 및 같은 법 시행령 제2조의3(도급 및 위임 문서의 범위)에 따르면 도급 또는 위임에 관한 증서 중 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제39조 제3항에 따라 작성하는 기재금액이 1천만원을 초과하는 도급 문서를 작성할 때에는 인지세를 납부하여야 하며, 2인 이상이 공동으로 문서를 작성하는 경우 그 작성자는 해당 문서에 대한 인지세를 연대하여 납부할 의무가 있다.

공단은 인지세 연대납부를 위해 계약상대방과 인지세액 100분의 50씩 분납하기로 제도를 도입하였으며, ‘22.10.1부터 현재까지는 경제위기에 따른 내수·민생 어려움을 완화하고자 인지세 전액을 지원하고 있다.

지원 방법은 계약체결 시 조달기업에서 전액납부 후 대가지급(기성 또는 준공) 시 환급하고 있다. ●실은 관련 예산을 사업주관부서로 배정하고 처리방법을 안내하고 있다.



또한, ●실은 사내 메일을 통한 인지세 처리 안내('23. 10. 23)와 사내 게시판 활용하여 인지세가 지급될 수 있도록 추가 안내('23. 11. 9)하였다.

따라서, 기재금액이 1천만원을 초과하는 도급 문서를 작성할 때에는 조달기업에서 전액납부한 인지세 전액을 환급해주어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간('23.1.1.~'23.12.31.)에 1천만원을 초과하는 계약 체결에 따른 인지세 환급 여부를 확인한 결과 [표]와 같이 미환급 19건(950,000원)을 확인하였다.

[표] 2023년 계약 체결 후 인지세 미환급 내역

사업주관부서	계약명	인지세(원)	비고
◇팀	◆◆◆◆◆	20,000	
○실	■ ■ ■ ■ ■	20,000	
	△ △ △ △ △	70,000	
	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	40,000	
◆실	▽ ▽ ▽ ▽ ▽	20,000	
	▼ ▼ ▼ ▼ ▼	150,000	
●실	♣ ♣ ♣ ♣ ♣	20,000	
	♣ ♣ ♣ ♣ ♣	20,000	
	○ ○ ○ ○ ○	20,000	
	◆ ◆ ◆ ◆ ◆	40,000	
	■ ■ ■ ■ ■	40,000	
□팀	● ○ ● ○ ● ○	20,000	
■실	○ ○ ● ○ ● ○	40,000	
	▤ ▤ ▤ ▤ ▤	20,000	
△실	▤ ▤ ▤ ▤ ▤	20,000	
▲실	▤ ▤ ▤ ▤ ▤	150,000	
	▨ ▨ ▨ ▨ ▨	150,000	
▽지사	▨ ▨ ▨ ▨ ▨	20,000	
	▤ ▤ ▤ ▤ ▤	70,000	
합계		950,000	

자료: e감사시스템-계약관리 자료 추출 및 재가공

공단은 정책적으로 '22.10.1부터 현재까지는 경제위기에 따른 내수·민생 어려움을 완화하고자 조달업체에 대한 인지세 전액을 지원하고 있음에 따라 정책에 맞게 인지세를 환급해야 할 필요가 있다.

관계부서 의견

●실 등 관계부서는 감사결과를 받아들이면서 인지세 지원업무를 철저히 수행 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ◇팀장, ○실장, ◆실장, ●실장, □팀장, ■실장, △실장, ▲실장, ▽지사장은 조달업체가 납부한 인지세를 환급하지 않은 건에 대하여 해당 조달업체에게 지급하시기 바라며, (시정)

② ●실장은 계약업무를 총괄하는 부서장으로서 인지세 연대납부가 정상 지급 되도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (통보)